

GALÓN · Curso de Cabo (ET)

Carrera militar — Ley 39/2007 y RD 502/2020

Cuaderno de estudio: 50 preguntas con respuesta, explicación y referencia normativa. Elaboración PROPIA de GALÓN sobre fuentes oficiales verificadas (BOE, MINISDEF, IGN, ERC, Cruz Roja). Libre para uso personal; prohibida su venta. Generado 21-sep-2026. App: galon · banco auditado.

1. [F] Según el artículo 1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, esta ley tiene por objeto:

A) Regular el régimen del personal militar profesional y, específicamente, la carrera militar, además de la aportación adicional de recursos humanos a las Fuerzas Armadas ✓

B) Regular únicamente los ascensos y destinos de los militares

C) Regular el régimen del personal de la Guardia Civil exclusivamente

D) Regular los derechos y deberes de los militares

Explicación: La 39/2007, de 19 de noviembre, de la CARRERA MILITAR (BOE 20-nov-2007, en vigor 01-01-2008). Los derechos y deberes van en la LO 9/2011 (Tema 4); la GC tiene su Ley 42/1999. · Ref: Ley 39/2007 art. 1

2. [F] Según el artículo 2.1 de la Ley de la carrera militar, el Rey tiene el empleo militar de:

A) General de ejército

B) Capitán general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, máximo rango militar que le corresponde en exclusiva como mando supremo de las Fuerzas Armadas ✓

C) Teniente general honorífico

D) Un empleo simbólico sin denominación concreta

Explicación: Art. 2.1 literal: capitán general de los tres Ejércitos, máximo rango en EXCLUSIVA como mando supremo (enlaza con la LODEF, art. 3). · Ref: Ley 39/2007 art. 2.1 · LODEF art. 3

3. [F] Según el artículo 3, los españoles pueden vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas:

A) Únicamente como militares de carrera

B) Como militares de carrera y como reservistas

C) Como militares de carrera, como militares de tropa y marinería y también como militares de complemento ✓

D) Como funcionarios o como personal laboral

Explicación: Tres formas de vinculación profesional. Los reservistas aportan recursos (Ley 38/2007) pero no son una tercera relación profesional de este artículo. · Ref: Ley 39/2007 art. 3.1

4. [M] Son militares de carrera:

A) Los que firman compromisos temporales

B) Los oficiales adscritos temporalmente

C) Los alumnos de las academias

D) Quienes mantienen una relación de servicios profesionales de carácter permanente, a quienes corresponde asegurar la continuidad y estabilidad de la estructura, el funcionamiento y los valores esenciales de las FAS ✓

Explicación: Palabra clave de examen: PERMANENTE. La carrera es la relación estable; la TM y el complemento, temporal. · Ref: Ley 39/2007 art. 3.2

5. [M] Según el artículo 3.3, los militares de complemento:

A) Son suboficiales con contrato de 3 años

B) Son OFICIALES que establecen su relación de servicios profesionales mediante compromisos de carácter temporal ✓

C) Son soldados con compromiso de larga duración

D) Son reservistas con destino permanente

Explicación: Trampa redonda: el complemento es de OFICIALES (acceden con el empleo de teniente, art. 77).

· Ref: Ley 39/2007 art. 3.3

6. [M] Los militares de tropa y marinería:

A) Son funcionarios interinos

B) Solo pueden ser españoles de nacimiento

C) Constituyen la BASE de las Fuerzas Armadas, establecen su relación mediante compromisos de carácter temporal y pueden acceder a la condición de militar de carrera ✓

D) Tienen relación permanente desde el primer día

Explicación: Base de las FAS + compromisos temporales + posible acceso a carrera. Y los extranjeros con residencia legal también pueden vincularse como TM (art. 3.5). · Ref: Ley 39/2007 arts. 3.4-3.5

7. [F] Según el artículo 4 de la Ley de la carrera militar, las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar:

A) Se fijan exclusivamente en esta ley

B) Las determina cada Ejército por su cuenta

C) Son las del Código Penal común

D) Son las definidas en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las FAS, y las desarrollan reglamentariamente las Reales Ordenanzas ✓

Explicación: El mapa completo: LODEF art. 20 (mediante ley) LO 9/2011 (definición) RROO (desarrollo). Tres temas enlazados. · Ref: Ley 39/2007 art. 4 · LO 9/2011 · RROO

8. [D] La fórmula del juramento o promesa ante la Bandera incluye comprometerse a:

A) Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España ✓

B) Defender la Constitución, obedecer al Gobierno y proteger a los ciudadanos

C) Servir lealmente a España y a sus instituciones hasta el final de mi compromiso

D) Obedecer y respetar a la Constitución y a mis jefes durante mi vida militar

Explicación: Fórmula LITERAL del art. 7.2; respuesta de los soldados: «¡Sí, lo hacemos!». Es requisito previo e indispensable para la condición de militar de carrera, de complemento y de TM (art. 7.1). · Ref: Ley 39/2007 art. 7

9. [M] El juramento o promesa ante la Bandera se efectúa:

A) Al obtener el primer ascenso

B) A los 6 meses de servicio, salvo exención

C) Durante la enseñanza de formación, como requisito previo e indispensable a la adquisición de la condición de militar de carrera, de complemento y de tropa y marinería ✓

D) Solo los militares de carrera

Explicación: Primero se jura, después se adquiere la condición. Sin juramento no hay condición militar profesional. · Ref: Ley 39/2007 art. 7.1

10. [M] En materia de personal, el Gobierno y el Ministro de Defensa:

A) Ambos asuntos los decide el JEMAD

B) El Ministro aprueba las plantillas cuatrienales y el Gobierno dirige la enseñanza

C) La política de personal la dirige el Subsecretario en exclusiva

D) El Gobierno dirige el planeamiento de la defensa y aprueba la programación plurianual de provisión de plazas; el Ministro dirige la política de personal y de enseñanza en las FAS ✓

Explicación: Gobierno: función ejecutiva y potestad reglamentaria + programación plurianual (art. 8).
Ministro: dirige la política de personal y de ENSEÑANZA (art. 9). · Ref: Ley 39/2007 arts. 8-9

11. [D] Según el artículo 13.1, el nombramiento del JEMAD y de los JEMEs:

A) El JEMAD por real decreto en Consejo de Ministros a propuesta del PRESIDENTE del Gobierno; los JEMEs a propuesta del MINISTRO de Defensa ✓

B) Ambos a propuesta del Ministro de Defensa

C) Ambos a propuesta del Presidente del Gobierno

D) El JEMAD lo nombra el Rey libremente

Explicación: Trampa fina del art. 13.1: el JEMAD se propone desde PRESIDENCIA; los JEMEs desde DEFENSA. Los dos por real decreto en Consejo de Ministros. · Ref: Ley 39/2007 art. 13.1

12. [M] El nombramiento de JEMAD o de los JEMEs lleva implícito el ascenso automático a:

A) Teniente general en todo caso

B) General de ejército, almirante general o general del aire, según el Ejército de procedencia ✓

C) Capitán general

D) No existe ascenso implícito

Explicación: Art. 13.2: a GE/AG/GA; si el elegido es GD o vicealmirante, antes asciende a TG/almirante. Y durante el cargo, el JEMAD es el más antiguo en su empleo. Además siguen en activo aunque cumplan la edad de retiro (art. 13.3). · Ref: Ley 39/2007 arts. 13.2-13.3

13. [F] Los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire son:

A) Órganos de mando operativo de cada Ejército

B) Órganos disciplinarios de primera instancia

C) Comisiones sindicales del Ejército

D) Órganos colegiados asesores y consultivos del Ministro y del JEME, que actúan como órgano de evaluación en los ascensos al empleo de general de brigada ✓

Explicación: Art. 14.1.c: la evaluación de los ascensos a GENERAL DE BRIGADA es de los Consejos Superiores. Detalle que cae. · Ref: Ley 39/2007 art. 14.1

14. [M] El número máximo de militares profesionales en servicio activo y de oficiales generales es:

A) Entre 130.000 y 140.000 efectivos, con un máximo de 50.000 oficiales generales, oficiales y suboficiales, y un máximo de 200 oficiales generales ✓

B) 200.000 efectivos en total, de ellos 20.000 oficiales

C) 120.000 efectivos, con 300 oficiales generales

D) Entre 100.000 y 120.000, con 1.000 coroneles

Explicación: Números del art. 16: 130.000-140.000 en activo · máx. 50.000 of+subof · máx. 200 OG · máx. 1.050 coroneles. · Ref: Ley 39/2007 art. 16

15. [D] Para amortizar los excedentes en los diferentes empleos y escalas:

A) Se congela la primera vacante de cada cinco en todos los empleos

B) No se da al ascenso la primera vacante de cada DOS en los empleos de oficiales generales y la primera de cada TRES en los restantes empleos ✓

C) Se suprime directamente el empleo superior

D) Se congelan todos los ascensos un año

Explicación: Art. 16.5: la regla 2/3. Oficiales generales: se salta una de cada dos vacantes; el resto de empleos: una de cada tres. · Ref: Ley 39/2007 art. 16.5

16. [F] El militar profesional ejerce funciones:

A) Únicamente operativas

B) De mando y de descanso programado

C) Operativas, técnicas, logísticas y administrativas, desarrolladas por medio de acciones directivas, que incluyen las de mando, y acciones de gestión y ejecutivas



D) Administrativas salvo en operaciones

Explicación: El literal del art. 19.1 que ya cayó en examen oficial. Además ejerce funciones DOCENTES (título IV). · Ref: Ley 39/2007 art. 19.1

17. [M] La acción de mando es:

A) La acción directiva específica en las Fuerzas Armadas: el ejercicio de la autoridad, con la consiguiente responsabilidad, que corresponde al militar en razón de su cargo, destino o servicio ✓

B) Cualquier tarea administrativa del día a día

C) Solo la ejercen los oficiales generales

D) La colaboración de los subordinados con el jefe

Explicación: Art. 19.3 literal. Y la colaboración de los subordinados (información, planeamiento, asesoramiento, coordinación y control) es el «apoyo al mando», no el mando. · Ref: Ley 39/2007 art. 19.3

18. [F] Los militares se agrupan en las categorías siguientes:

A) Generales, jefes, oficiales y soldados

B) Oficiales generales, oficiales, suboficiales y tropa y marinería ✓

C) Alta dirección, mandos, especialistas y personal de apoyo

D) Tres: oficiales, suboficiales y tropa

Explicación: CUATRO categorías (art. 20.1). El olvido clásico: separar oficiales GENERALES de oficiales. · Ref: Ley 39/2007 art. 20.1

19. [M] Según el artículo 20, constituyen el eslabón fundamental en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas:

A) Los oficiales

B) Los cabos

C) Los suboficiales ✓

D) Los oficiales generales

Explicación: Literal del art. 20.4: los suboficiales, EL ESLABÓN FUNDAMENTAL. La tropa y marinería es la BASE (art. 20.5) y los oficiales generales ejercen la alta dirección (art. 20.2). · Ref: Ley 39/2007 arts. 20.2-20.5

20. [M] Los empleos militares de la categoría de oficiales generales son:

A) Teniente general, general de división y general de brigada, únicamente

B) Capitán general, general y coronel general

C) General de ejército y teniente general, sin más

D) Capitán general; general de ejército, almirante general o general del aire; teniente general o almirante; general de división o vicealmirante; general de brigada o contralmirante ✓

Explicación: Art. 21.2.a, los CINCO grados de empleo (la primera denominación es la del ET). El capitán general es el empleo del Rey. · Ref: Ley 39/2007 art. 21.2.a

21. [M] Los empleos de la categoría de suboficiales, en orden ascendente, son:

A) Sargento, brigada, sargento primero, subteniente y suboficial mayor

B) Sargento, sargento primero, brigada, subteniente y suboficial mayor ✓

C) Cabo, cabo primero, sargento y brigada

D) Sargento primero, sargento, brigada, subteniente y suboficial mayor

Explicación: Orden literal del art. 21.2.c: el sargento primero va ANTES que brigada y el suboficial mayor cierra la escala. · Ref: Ley 39/2007 art. 21.2.c

22. [M] Los empleos de la categoría de tropa y marinería son:

A) Soldado, soldado de primera, cabo y cabo primero

B) Soldado, cabo, cabo primero, cabo mayor y sargento

C) Soldado o marinero, cabo, cabo primero y cabo mayor ✓

D) Soldado y cabo, sin más

Explicación: CUATRO empleos (art. 21.2.d). Anti-obsoleto: el CABO MAYOR sí existe en la ley vigente (lo omiten cuadernillos antiguos). · Ref: Ley 39/2007 art. 21.2.d

23. [D] Según las escalas de empleos:

- A) El inmediato superior a brigada es suboficial mayor, y a cabo primero, sargento
- B) El inmediato superior a brigada es sargento primero, y a cabo primero, brigada
- C) El inmediato superior a brigada es teniente, y a cabo primero, cabo mayor
- D) El empleo inmediato superior a brigada es subteniente, y el inmediato superior a cabo primero es cabo mayor ✓**

Explicación: Escalas: ...brigada subteniente suboficial mayor. T/M: ...cabo cabo primero cabo mayor (art. 21.2). · Ref: Ley 39/2007 art. 21.2

24. [M] Según el artículo 23.2, la antigüedad es:

- A) El tiempo transcurrido en el primer empleo de una escala desde la fecha de su concesión ✓**
- B) El tiempo total de vida militar desde el juramento
- C) El tiempo en el último destino
- D) Los trienios cobrados

Explicación: Definición literal. En sucesivos empleos, desde la firma de la resolución del ascenso (salvo que en ella conste la fecha de la vacante). · Ref: Ley 39/2007 art. 23.2

25. [M] El escalafón es:

- A) La lista de destinos de una unidad
- B) El registro de armas de la unidad
- C) La ordenación por empleos y antigüedad de los militares profesionales pertenecientes o adscritos a una escala ✓**
- D) El cuadro de retribuciones

Explicación: Art. 23.3 literal. Su orden solo puede alterarse por la ley y las leyes penales y disciplinarias militares. · Ref: Ley 39/2007 art. 23.3

26. [D] La precedencia entre militares se determina:

- A) Siempre por la edad, de mayor a menor
- B) Siempre por el cuerpo de procedencia
- C) Por sorteo anual
- D) Por el cargo o destino que se ocupe si está fijado en normas reglamentarias; si no, por el empleo; a igualdad de empleo, por la antigüedad; y a igualdad de ésta, a favor del de mayor edad ✓**

Explicación: Cadena del art. 23.4: destino empleo antigüedad edad. Última vuelta de tuerca para un examen. · Ref: Ley 39/2007 art. 23.4

27. [M] Los empleos con carácter honorífico los concede:

- A) El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, y consisten en el empleo inmediato superior al que tiene el militar que haya pasado a retiro o resuelva su compromiso ✓**
- B) El Rey directamente a petición del interesado
- C) El JEMAD por delegación permanente
- D) El Consejo Superior de cada Ejército en pleno

Explicación: Art. 24.1: CM a propuesta del Ministro. También a título póstumo; y SIEMPRE se inicia expediente para los fallecidos en acto de servicio o que se retiren por incapacidad permanente en acto de servicio (art. 24.2). · Ref: Ley 39/2007 art. 24

28. [F] Los empleos concedidos con carácter honorífico:

- A) Dan derecho a un complemento mensual
- B) No llevan en ningún caso beneficio económico de naturaleza alguna ni serán considerados a efectos de derechos pasivos ✓**
- C) Equivalen a un ascenso retribuido
- D) Generan mejora automática de pensión

29. [F] La carrera militar queda definida por:

- A) La suma de cursos realizados durante la vida militar
- B) El cobro de trienios a lo largo de la trayectoria
- C) La antigüedad acumulada en cada destino
- D) La ocupación de diferentes destinos, el ascenso a los sucesivos empleos y la progresiva capacitación para puestos de mayor responsabilidad, combinando preparación y experiencia profesional ✓**

Explicación: Definición LITERAL del art. 74.1: destinos + ascensos + capacitación progresiva. · Ref: Ley 39/2007 art. 74.1

30. [M] La carrera de los militares de tropa y marinería:

- A) Comienza con un compromiso inicial renovable hasta un máximo de 6 años; posteriormente pueden suscribir un compromiso de larga duración desde el que se puede acceder a la condición de militar de carrera ✓**
- B) Firma relación permanente el primer día
- C) Renueva cada año indefinidamente sin acceso a carrera
- D) Pasa a carrera a los 3 años automáticamente

Explicación: Art. 75.5: inicial (máx. 6 años) larga duración posible militar de carrera. Y a partir de los 45 años orientan su trayectoria preferentemente a funciones logísticas y administrativas. · Ref: Ley 39/2007 art. 75.5

31. [M] El primer empleo militar de cada escala de oficiales o de suboficiales lo confiere:

- A) El Ministro de Defensa directamente
- B) El Rey, refrendado por el Ministro de Defensa ✓**
- C) El JEME del Ejército correspondiente
- D) El Subsecretario de Defensa

Explicación: Art. 76.2: Rey confiere + Ministro refrenda. Caso aparte: el empleo de teniente de los de complemento lo confiere el MINISTRO (art. 77.1). · Ref: Ley 39/2007 art. 76.2

32. [M] Los militares de complemento:

- A) Entren con empleo de capitán por real decreto
- B) Tienen compromiso único de 12 años
- C) Adquieren la condición al adscribirse a una escala y cuerpo con el empleo de TENIENTE conferido por el Ministro de Defensa; su compromiso es de 3 u 8 años, renovable hasta un máximo de 8 años de servicio ✓**
- D) Renuevan sin límite temporal

Explicación: Art. 77: teniente por el Ministro + compromiso de 3 u 8 años + techo de 8 años. Refuerza el carácter TEMPORAL del complemento. · Ref: Ley 39/2007 art. 77

33. [F] El historial militar consta de:

- A) Hoja de servicios, colección de informes personales, expediente académico y expediente de aptitud psicofísica ✓**
- B) Curriculum vitae, cartas de recomendación y fotocopia del DNI
- C) Solo la hoja de servicios
- D) Hoja de servicios y sanciones disciplinarias publicadas

Explicación: Los CUATRO documentos del art. 79.1; uso CONFIDENCIAL; sin datos de raza, religión, opinión ni circunstancias que puedan discriminar (art. 79.2). · Ref: Ley 39/2007 art. 79

34. [M] Los alumnos de los centros docentes militares de formación:

- A) No tienen condición militar hasta jurar
- B) Al ingresar firman un documento de incorporación, tienen condición militar SIN relación de servicios profesionales y quedan sujetos al régimen de derechos y deberes y a las leyes penales y disciplinarias militares ✓**
- C) Tienen condición de reservistas
- D) Están exentos de la ley disciplinaria

Explicación: Literal del art. 67: explica por qué los alumnos sin condición de militar profesional quedan EXCLUIDOS de las asociaciones profesionales (Tema 4): no están en una relación de servicios profesional. · Ref: Ley 39/2007 art. 67 · LO 9/2011

35. [F] Según la ley vigente, los ascensos a los diferentes empleos se producen aplicando los sistemas de:

- A) Antigüedad, selección y elección
- B) Solo antigüedad y selección
- C) Elección, clasificación, concurso o concurso-oposición y antigüedad ✓**
- D) Elección, sorteo y concurso

Explicación: ANTI-OBSOLETO: ya NO existe el ascenso por SELECCIÓN (lo que repiten cuadernillos viejos); el texto vigente del art. 88.2 dice CLASIFICACIÓN. · Ref: Ley 39/2007 art. 88.2

36. [M] En cuanto a la vacante para ascender:

- A) Todos los ascensos exigen vacante previa
- B) Ningún ascenso exige vacante
- C) Por elección no se necesita vacante, pero sí por clasificación
- D) Se asciende al empleo inmediato superior con ocasión de vacante en la escala, salvo en los ascensos por antigüedad, en que se asciende cumplido el tiempo de servicios que se determine ✓**

Explicación: Regla general del art. 88.3: empleo inmediato superior + vacante. Excepción: ANTIGÜEDAD (capitán, sargento primero): al cumplirse el tiempo de servicios. · Ref: Ley 39/2007 art. 88.3

37. [M] Los ascensos en la categoría de oficiales:

- A) A coronel: antigüedad; a TC: elección; a comandante: clasificación
- B) A coronel: elección; a teniente coronel y a comandante: clasificación; a capitán: antigüedad ✓**
- C) A coronel: clasificación; a TC: antigüedad; a capitán: elección
- D) Todos por selección

Explicación: Tabla del art. 89.1. Y a los empleos de oficiales generales: ELECCIÓN. Excepción: en escalas técnicas de ingenieros y oficiales enfermeros, a TC se asciende por elección (art. 89.2). · Ref: Ley 39/2007 art. 89

38. [M] Los ascensos de suboficiales y tropa y marinería:

- A) Todos por antigüedad
- B) A cabo: elección; a cabo primero: clasificación
- C) A suboficial mayor: elección; a subteniente y a brigada: clasificación; a sargento primero: antigüedad; a cabo mayor: elección; a cabo primero y a cabo: concurso o concurso-oposición ✓**
- D) A brigada: concurso; a subteniente: antigüedad

Explicación: LA TABLA COMPLETA del art. 89.1. Para vosotros: a CABO se asciende por CONCURSO o CONCURSO-OPOSICIÓN. · Ref: Ley 39/2007 art. 89.1

39. [D] Un cabo quiere ascender a cabo primero. Según la ley:

- A) Automáticamente al cumplir 4 años de cabo
- B) Por antigüedad al cumplir 6 años
- C) Por elección del coronel del regimiento
- D) Se ascenderá por el sistema de concurso o concurso-oposición: entre los que lo soliciten, en el orden obtenido en el correspondiente proceso selectivo ✓**

Explicación: Aplicación directa del art. 88.2.c y 89.1.i: el sistema de concurso o concurso-oposición produce ascensos ENTRE LOS QUE LO SOLICITEN, en el orden del proceso selectivo. · Ref: Ley 39/2007 arts. 88-89 · caso

40. [M] Para ascender al empleo de cabo mayor se exige:

- A) La titulación de técnico del sistema educativo general ✓**
- B) Solo 8 años de servicio
- C) Titulación universitaria de grado

D) Ninguna titulación

Explicación: Art. 90.2: para cabo mayor, técnico del sistema educativo general. Para TC: titulaciones específicas del perfeccionamiento (art. 75.2). · Ref: Ley 39/2007 art. 90.2

41. [D] Sobre la evaluación para el ascenso:

A) Solo hace falta evaluación para oficial general

B) La evaluación es voluntaria en todos los empleos

C) Para ascender a un empleo militar hasta el de general de brigada INCLUSIVE es condición indispensable haber sido evaluado ✓

D) Solo se evalúa a los suboficiales

Explicación: Art. 90.5 literal: la evaluación pesa hasta general de brigada inclusive. · Ref: Ley 39/2007 art. 90.5

42. [M] La duración de los ciclos en los ascensos por elección y clasificación es de:

A) Tres años siempre

B) Cinco años

C) No existen ciclos

D) Un año ✓

Explicación: Art. 92.1: ciclo de UN AÑO en elección y clasificación (modificable por el Ministro, previo informe del JEME). En concurso y antigüedad, la evaluación vale hasta concederse el ascenso. · Ref: Ley 39/2007 art. 92.1

43. [D] Un militar renuncia por segunda vez a ser evaluado para el ascenso. Consecuencia:

A) Permanecerá en su empleo hasta su pase a la situación de reserva ✓

B) Ninguna: puede renunciar tantas veces como quiera

C) Pasa directamente a retiro

D) Pierde un empleo

Explicación: Art. 92.3: la doble renuncia a la evaluación congela la carrera. Y quien renuncie dos veces a cursos de actualización no va a esos cursos (y queda limitado en destinos, art. 101.4). · Ref: Ley 39/2007 arts. 92.3 y 101.4

44. [F] Los destinos, según su forma de asignación, son:

A) De sorteo, concurso y antigüedad

B) De libre designación, de concurso de méritos y de provisión por antigüedad ✓

C) De elección, evaluación y sorteo

D) Únicamente de concurso de méritos

Explicación: Tres formas (art. 100.1). En la libre designación la autoridad aprecia la idoneidad DISCRECIONALMENTE; la provisión por antigüedad es por orden de escalafón. · Ref: Ley 39/2007 art. 100

45. [M] Los nombramientos de cargos de oficiales generales:

A) Todos los cargos los nombra el Rey en consejo

B) Todos los nombra el JEMAD

C) Los nombra el Secretario de Estado de Defensa

D) Los cargos de teniente general y general de división los nombra el Consejo de Ministros por real decreto a propuesta del Ministro de Defensa; el resto de cargos de oficiales generales, el Ministro de Defensa ✓

Explicación: Art. 102: TG y GD por CM/RD (propuesta del Ministro); los demás cargos de OG, competencia del MINISTRO. · Ref: Ley 39/2007 art. 102

46. [F] Las situaciones administrativas de los militares profesionales son:

A) Servicio activo, servicios especiales, excedencia, suspensión de funciones, suspensión de empleo, reserva y servicio en la Administración civil ✓

B) Servicio activo, reserva y retirado, únicamente

C) Activo, excedencia y retiro

D) Las mismas que un funcionario común del EBEP sin más

Explicación: SIETE situaciones (art. 107.1). Y a RESERVA y a servicio en la Administración civil SOLO se accede siendo militar de CARRERA (art. 107.2). · Ref: Ley 39/2007 art. 107

47. [D] Un militar en situación de servicios especiales:

A) Pierde la condición militar

B) Tiene su condición militar en SUSPENSO: deja de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes y a las leyes penales y disciplinarias, pero computa para tiempo de servicios, trienios y derechos pasivos y PUEDE ascender ✓

C) Se pasa automáticamente a retiro

D) No computa para nada

Explicación: Art. 109.5: por eso un militar en servicios especiales NO puede afiliarse a una asociación profesional: no está sujeto al régimen general (enlace con el Tema 4). · Ref: Ley 39/2007 art. 109 · LO 9/2011 · caso

48. [M] La situación de suspensión de funciones:

A) Procede por cualquier falta disciplinaria leve

B) Es indefinida

C) Procede por procesamiento, inculpación o medida cautelar penal, o por la incoación de un procedimiento disciplinario por falta MUY grave; la permanencia máxima es de seis meses ✓

D) Solo procede tras sentencia firme

Explicación: Art. 111: máx. 6 meses (o la duración de la prisión preventiva si es mayor). Enlaza con el Tema 2: falta muy grave expediente. · Ref: Ley 39/2007 art. 111

49. [M] La situación de reserva:

A) Pase forzoso al cumplir 4 años en el empleo de general de brigada, 7 entre GB y GD y 10 entre los anteriores y teniente general; y 6 años en el empleo de coronel, de TC de escalas técnicas y de suboficial mayor; además, oficiales y suboficiales de carrera pasan a reserva al cumplir 61 años y los de tropa y marinería de carrera, al cumplir 58 ✓

B) Se produce para todos al cumplir los 65 años

C) Se produce al cumplir 30 años de servicio siempre

D) Se produce a los 50 años por regla general

Explicación: Dos claves del art. 113: tiempos en empleo (4/7/10 y 6) y edades (61 of/subof de carrera · 58 TM de carrera). Si al corresponderle la reserva no tiene 20 años de servicios retiro directo (art. 113.6). En la reserva NO se producen ascensos (113.7). · Ref: Ley 39/2007 art. 113

50. [D] Sobre el retiro y los militares retirados:

A) El retiro obliga a perder el uniforme para siempre y a no acercarse a unidades

B) El retiro se declara al cumplir los 65 años, por insuficiencia de condiciones psicofísicas o de facultades profesionales, o voluntariamente; el retirado deja de estar sujeto al régimen general y se identifica con su empleo seguido de la palabra «retirado» ✓

C) El retiro solo procede por edad

D) El retirado sigue sujeto a la ley disciplinaria

Explicación: Arts. 114 (65 años; insuficiencias —forzoso en esos supuestos—; voluntario) y 115 (cesa definitivamente; adscripción a unidad si la solicita; uniforme en actos solemnes; empleo + «retirado»). Y la pérdida de la condición de militar de carrera incluye la sanción disciplinaria de SEPARACIÓN firme (art. 116, enlace con el Tema 2). · Ref: Ley 39/2007 arts. 114-116